

1500329-65.2022.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2046903/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 23097090 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO,

1128/22/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2046903 - 01º D.P. BARRETOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500329-65.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2046903/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 23097090 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO,

1128/22/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2046903 - 01º D.P. BARRETOS, 1128/22/909 -

01º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON LUIZ DA SILVA CRUZ

Data da Audiência:

12/12/2022

Réu Preso

Aos 12/12/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor HÉLIO ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO, 1º Juiz de Direito Auxiliar da Comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Participam por teleaudiência o Doutor WILSON ROGÉRIO DE SOUZA, Promotor de Justiça; Doutora DANIELA SANCHEZ ITA FERREIRA, Defensora Pública em defesa do réu; assim como o acusado JEFFERSON LUIZ DA SILVA CRUZ. Presente a vítima Nixon Vilela Conceição. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar o depoimento da vítima que ingressou na sala de audiências, procedendo-se sua qualificação em vídeo, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram

gravadas em mídia pelo aplicativo Microsoft Teams, cujos links serão disponibilizados em certidão própria a seguir. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou JEFFERSON LUIZ DA SILVA CRUZ, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 155, § 1º, inc. I, do Código Penal, ao argumento de que no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 15h05min, na Rua 44, nº 128, bairro Baroni, nessa cidade e Comarca, ele subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 15 metros de quilos de fios de cobre, avaliados em R\$ 67,35, pertencentes à vítima Nixon Vilela Conceição, proprietário da empresa Leve Pneus. Os fatos foram minudentemente descritos na denúncia de fls. 85/87, recebida pela decisão de fls. 105/107. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 156/158). Durante a instrução foram ouvidas uma testemunha, a vítima e o réu foi interrogado (fls. 163 e na data de hoje). As partes apresentaram alegações finais orais. Relatei. Fundamento e DECIDO. A materialidade delitiva restou comprova pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), pelo boletim de ocorrência policial (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelo auto de avaliação (fl. 11), pelo laudo de exame pericial (fls. 125/131) e pela prova oral colhida. A autoria também restou esclarecida e deve ser atribuída ao réu, que em juízo confessou a prática delitiva afirmando que no dia dos fatos entrou no estabelecimento da vítima, cortou alguns fios existentes no local e com eles tentou deixar o imóvel. Ocorre que vizinhos perceberam sua presença e acionaram os policiais militares, que compareceram no local. Em vista da chegada da polícia ele tentou fugir, inclusive pulando telhados, mas acabou contido e preso. A vítima Nixon Vilela Conceição confirmou que no local havia fios de alta tensão ligados a um compressor e que eles foram cortados pelo furtador. Afirmou que na data foi informado por vizinhos que uma pessoa estava no interior do seu imóvel e para lá se dirigiu, logrando avistar o furtador correndo com uma sacola de fios nas costas. Os policiais chegaram juntos e conseguiram cercar e prender o autor do delito. A confirmar a dinâmica fática e a prisão do réu estão as declarações do policial Leandro Tavares dos Santos. É importante destacar, entretanto, que a denúncia descreve como qualificadora o rompimento de obstáculo decorrente do arrombamento do portão de acesso ao pátio do imóvel (fl. 85), circunstância que não restou comprovada nos autos pelo laudo de exame pericial do local, silente a respeito de algum arrombamento, nem tampouco pela prova oral produzida. Assim, resta a condenação do réu pela prática de um crime de furto simples. Passo à dosimetria da pena. Aumento a pena base em 1/4 em razão dos maus antecedentes criminais do réu, comprovados pela condenação definitiva que lhe foi imposta nos autos dos processos nº 1501175-72.2020 (fl. 38) e 0012482-25.2013 (fl. 40). Na segunda fase compenso integralmente a confissão espontânea com a agravante da reincidência comprovada às fls. 38/39 (processo nº 0001038-92.2018). Não havendo outras causas tendentes à modificação da reprimenda, concretizo-a em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, vedada a substituição por restritivas de direitos ou a concessão de sursis em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar JEFFERSON LUIZ DA SILVA CRUZ, filho de José Antonio da Cruz e Francislaine Aparecida da Silva, portador do RG nº 43.258.720, ao cumprimento de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Nos termos do art. 201, §§ 2º e 3º do Código de Processo Penal, comunique-se a vítima acerca da prolação desta sentença. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. Considerando que em prisão provisória o réu já cumpriu mais de 3/5 da pena que ora lhe é imposta, defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o alvará de soltura clausulado. Intimando-se as partes e o

réu. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA